

0016966-37.2020.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: Renata Longo Vilalba Serrano Nunes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNISA

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... o mesmo fosse objeto de furto ou roubo, pactuando da mesma forma que "convertendo-se o pacto adjeto de compra de documento, em compromisso de compra, a CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE, o valor do veículo, à época dos fatos, apurado através da Tabela Fipe, descontando-se o valor de R\$800,00 (oitocentos reais), referente ao equipamento de rastreamento instalado" (fls. 106/108).

Da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNISA

Rua Isabel Schmidt, 349/A, São Paulo-SP - cep 04743-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016966-37.2020.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016966-37.2020.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Rafael Araujo Ferreira

Requerido:

Mv Sat Rastreamento Ltda.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Longo Vilalba Serrano Nunes

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Inexistindo requerimento de produção de prova oral, presente a hipótese prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo o feito no estado em que se encontra.

A relação entre as partes é típica de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, e sendo verossímeis as alegações do autor, recai sobre a ré o ônus de desconstruir os fatos, ou ainda justificar a inexistência de

falha na prestação do serviço.

Narra o autor que é proprietário da motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 fan-flex, placa GBI-3679 e contratou serviço de monitoramento e rastreamento oferecido pela ré, tendo realizado o pagamento integral do preço. Alega que teve seu veículo furtado em 03/02/2020, e que a ré recusou a compra da documentação e pagamento da indenização, mesmo tendo ele cumprido todas as exigências contratuais. Requer indenização por danos materiais, consistentes no valor de veículo conforme a tabela FIPE, bem como por danos morais.

Em sede de defesa, a ré aduz que presta serviços de emissão de sinais para rastreamento de veículo, com comodato de rastreador e pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos, não podendo sua finalidade ser confundida com a de uma seguradora. Sustenta que o autor descumpriu o contrato entabulado, mais especificamente a cláusula 5.2, a qual prevê que o contratante deve comunicar o evento dentro do prazo de 45 minutos para possibilitar sua localização, o que a desobriga da promessa de compra sobre os documentos, nos termos da cláusula 9ª. Alega a inocorrência de danos morais indenizáveis.

Depreende-se dos autos que o veículo do autor foi furtado na via pública, no dia 03 de fevereiro de 2020 (boletim de ocorrência - fls. 06/07), inexistindo controvérsia a respeito. Comunicada, a requerida negou o pagamento da indenização contratada, sob o argumento de que comunicação do evento foi realizada a destempo. Ainda, condicionou o cumprimento do pacto adjeto de compra de documento estabelecido no contrato entre as partes à liberação da documentação livre de pendência financeira e, ao que consta, o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária (fls. 98/99).

Nos termos das cláusulas 8ª e 8.8, a requerida comprometeu-se a comprar os documentos do veículo rastreado, caso o mesmo fosse objeto de furto ou roubo, pactuando da mesma forma que "convertendo-se o pacto adjeto de compra de documento, em compromisso de compra, a CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE, o valor do veículo, à época dos fatos, apurado através da Tabela Fipe, descontando-se o valor de R\$800,00 (oitocentos reais), referente ao equipamento de rastreamento instalado" (fls. 106/108).

Da análise das gravações telefônicas apresentadas na fl. 138, verifica-se que a esposa do autor entrou em contato com a ré para comunicar o furto, tendo declarado que o autor apenas notou que a moto não estava mais no local estacionado às 16:50, ao sair do serviço. Relatou que a moto foi possivelmente furtada por volta das 11h, em razão de informações do aplicativo, sendo então interrompida pelo preposto da ré que afirmou, sem prévia informação da esposa do autor nesse sentido, que o autor saiu do serviço às 12 horas e viu então que a moto não estava no local, aparentando do diálogo que a esposa do autor respondeu afirmativamente "isso", por mera indução da pergunta, uma vez que depreende-se do diálogo e demais provas coligidas aos autos que a menção ao horário das 11h decorre de informação do aplicativo instalado no celular indicando movimentação da moto, o que contudo não foi constatado pelo autor naquele momento, mas somente após constatado o furto, o que apenas ocorreu quando saiu do trabalho, às 16:50.

Mostra-se verossímil a justificativa apresentada pelo autor na fl. 149, no sentido de que ele teria percebido a ausência do veículo quando deixou seu trabalho, às 16h50min, mas que, ao verificar o aplicativo de rastreamento, a última atualização mostrada era referente às 11h00min, o que o levou a crer que o furto tenha ocorrido por volta deste horário.

A descrição dos fatos no boletim de ocorrência lavrado corrobora referida alegação, tendo o autor comparecido à delegacia às 19h07min do mesmo dia do evento.

Ademais, a requerida em nenhum momento informa e comprova o horário da ligação

realizada pela esposa do autor, registro este que lhe compete e poderia fundamentar suas alegações, alegando o autor ter realizado a comunicação à ré dentro do prazo de 45 minutos.

O fato do registro da ocorrência policial ter sido realizado após 45 minutos não afasta a responsabilidade da ré, por não se mostrar tal exigência razoável ou proporcional, devendo ser declarada abusiva tal cláusula contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando-se ter havido comunicação direta à ré dentro do prazo contratual, de modo a possibilitar a efetiva busca do bem.

Assim, deverá a requerida pagar ao autor o valor do veículo, com base na Tabela FIPE para a época do sinistro (fevereiro de 2020), no montante de R\$ 9.032,00, com o desconto de R\$ 800,00 relativo ao equipamento de rastreamento (cláusula 8.8 - fl. 16), totalizando o valor devido de R\$ 8.232,00, com acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a contar do furto, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condicionando o pagamento à prévia quitação da alienação fiduciária com a respectiva baixa no sistema, e entrega do DUT assinado em nome da requerida, livre de quaisquer ônus.

Por fim, os fatos descritos na inicial não caracterizam dano moral indenizável.

Tem-se entendido que o dano moral consiste em lesão a direito da personalidade e não decorre do mero descumprimento contratual ou legal. Nesse sentido é o Enunciado de número 25 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital: "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte."

Com efeito, essa modalidade de indenização é devida quando a conduta do agente causa enorme sofrimento ou humilhação à vítima, em padrões que fogem à normalidade, causando sérios abalos psicológicos ou sérias interferências no bem-estar do indivíduo.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho: "O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição, pág. 78, Malheiros Editores).

Logo, tendo em vista que o caso relatado nos autos não apresentou ofensa à integridade íntima do autor, caracterizando mero aborrecimento, não comporta acolhimento a pretensão de obter indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, nos termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a requerida a pagar ao autor o valor R\$ 8.232,00, com acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a contar do furto, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condicionando o pagamento à prévia quitação da alienação fiduciária com a respectiva baixa no sistema, e entrega do DUT assinado em nome da requerida, livre de quaisquer ônus.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

As partes poderão interpor recurso inominado contra esta sentença no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser interposto por advogado, mediante o pagamento do preparo

recursal. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, não admitida a complementação intempestiva (artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE). As custas para o preparo, nos termos das Leis Estaduais nº 11.608/2003 e nº 15.855/15, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, correspondem, em São Paulo, a 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da causa, também observado o mínimo de 5 UFESPs, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1530/2021, observando-se que cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>". No caso de condenação, o preparo deverá corresponder a 1% sobre o valor da causa do momento da distribuição, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1530/2021, tudo nos termos do artigo 4º, incisos I e II e §§ 1º e 2º, da lei supra citada, observando-se que cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, no endereço eletrônico acima referido. Para processo físico ou processo digital em que haja mídia ou outros objetos a serem remetidos via malote ao Colégio Recursal, deverá ainda ser recolhido o valor do porte de remessa e retorno, por volume de autos e objetos.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

P.R.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA